

**PERJANJIAN KERJA SAMA DUKUNGAN KEGIATAN
UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**
758460

Nomor : 0717/U00000/2024-S0

Perjanjian Kerja Sama Dukungan Kegiatan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2024-06-14, oleh dan antara:

1. **PT Nutricia Indonesia Sejahtera**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 26,6, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13710 - Indonesia, dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Agus Danang Wibowo**, selaku **Head of HN Solution** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**, suatu Hospital/Rumah Sakit dengan alamat kantor di Jl. Pajajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kode Pos 90241, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** dari RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

(**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**")

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. **Pihak Pertama** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan keahlian teknologi dalam pembuatan produk nutrisi bagi kehamilan, menyusui, bayi dan anak yang mempunyai misi untuk memperbaiki generasi Indonesia sekarang dan masa yang akan datang melalui perbaikan nutrisi kehidupan sejak dini, salah satunya dengan cara membantu peningkatan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan, khususnya mengenai kehamilan, menyusui dan pertumbuhan anak.
- B. **Pihak Kedua** adalah Hospital/Rumah Sakit dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dan memadai untuk menyelenggarakan Seminar dalam bidang Kesehatan.
- C. Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerja sama dalam Dukungan Kegiatan yang diselenggarakan oleh

**COOPERATION AGREEMENT FOR ACTIVITIES SUPPORT
TO HEALTH CARE FACILITIES**
758460

Nomor : 0717/U00000/2024-S0

This Cooperation Agreement For Activities Support To Health Care Facilities (hereinafter referred to as the "Agreement"), is made and signed on 2024-06-14, by and between:

1. **PT Nutricia Indonesia Sejahtera**, a limited liability company duly established and existing under the laws Republic of Indonesia and having its registered office at Jalan Raya Bogor Km 26,6, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13710 - Indonesia, in this Agreement is legally represented by **Agus Danang Wibowo**, as Head of HN Solution of the Company (hereinafter referred to as the "**First Party**"); and
2. **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**, a Hospital/Rumah Sakit, having its registered office at Jl. Pajajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kode Pos 90241, represented by **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** as Direktur of RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya (hereinafter referred to as the "**Second Party**").

(The **First Party** and **Second Party** together in this Agreement shall hereinafter referred to as the "**Parties**" and individually as a "**Party**").

The Parties firstly declare the following :

- A. The **First Party** is company who engages in production and technological expertise of nutritional products for pregnancy, breastfeeding, infant and child which has a mission to improve the present and future Indonesian generation through the increase of early life nutrition, among others through the enhancement of health knowledge, in specific related with pregnancy, breastfeeding and child growth.
- B. The **Second Party** is a Hospital/Rumah Sakit that has sufficient capability and experience in organizing Seminar in the field of Health.
- C. The Parties hereby agree to cooperate for the Activities Support that held by the **Second Party** in accordance

Activity Support to HCF

Form 02 – Activities Support with HCO & HCF

Pihak Kedua sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:

- (i) Lampiran 1: Syarat dan Ketentuan Umum;
- (ii) Lampiran 2: Syarat dan Ketentuan Khusus; dan
- (iii) Lampiran 3: Rincian Biaya.

with the terms and conditions as set out in this Agreement, including the attachments as follows, which shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement:

- (i) Attachment 1: General Terms and Conditions;
- (ii) Attachment 2: Special Terms and Conditions; and
- (iii) Attachment 3: Cost Details.

DEMIKIANLAH Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal seperti yang disebut pada awal Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

In witness whereof, this Agreement is made in 2 (two) counterparts, each having sufficient stamp duty, executed by the Parties on the date mentioned at the beginning of this Agreement and has the same legal force.

Pihak Pertama/The First Party:
PT Nutricia Indonesia Sejahtera

Pihak Kedua/The Second Party:
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



Nama/Name: Agus Danang Wibowo
Jabatan/Title: Head of HN Solution



Nama/Name: dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Jabatan/Title: Direktur

**LAMPIRAN 1:
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

Pasal 1: MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Kedua bermaksud untuk mengadakan kegiatan dengan lingkup dan rincian lebih lanjut sebagaimana dideskripsikan pada Lampiran 2 Perjanjian ini ("Kegiatan").
2. Dalam Kegiatan tersebut, Pihak Pertama akan memberikan dukungan dengan bentuk dan rincian sebagaimana dideskripsikan pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

**Pasal 2: SYARAT DAN KETENTUAN
DUKUNGAN KEGIATAN**

1. Topik Kegiatan (dan/atau perubahannya) harus disetujui oleh Pihak Pertama dan topik harus bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Profesional Kesehatan dan/atau mendidik masyarakat tentang topik kesehatan, keselamatan dan/atau gizi.
2. Dalam melaksanakan Kegiatan, Pihak Kedua akan tunduk pada aturan/kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
3. Dalam pelaksanaan Kegiatan, Pihak Kedua harus memastikan tidak boleh ada penyebutan nama produk, atau merek produk Pihak Pertama dalam slide Pembicara atau diskusi atau presentasi materi.
4. Pihak Kedua harus memastikan bahwa materi/slide/pembahasan hanya berhubungan dengan topik yang disetujui oleh Pihak Pertama.
5. Dalam melaksanakan Kegiatan, Pihak Kedua akan mematuhi dan menjalankan Panduan maupun Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan/atau situasi pandemi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu ("Protokol Kesehatan"). Lebih lanjut, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun berkenaan dengan pelanggaran atas Protokol Kesehatan ini oleh Pihak Kedua dan/atau peserta Kegiatan maupun risiko paparan Covid-19 terkait dengan Kegiatan.

**ATTACHMENT 1:
GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

Article 1: OBJECTIVES AND PURPOSE

1. The Second Party intends to hold activities with scope and further details as described in Attachment 2 of this Agreement (the "Activities").
2. During the Activities, the First Party shall provide support with form and details as described in Attachment 2 of this Agreement.

**Article 2: TERMS AND CONDITIONS
FOR THE ACTIVITY SUPPORT**

1. The topic of the Activities (and/or any modifications thereof) shall be as approved by the First Party and the Topic must aim to improve the competencies of Healthcare Professional and/or educate the public on health, safety and/or nutrition topics.
2. In delivering the Activities, the Second Party shall comply with the rules/ethical code of the Second Party and First Party.
3. During the performance of the Event, the Second Party must ensure there should not be any mention of product name, or product brand of the First Party in the Speaker slides or discussion or material presentation.
4. The Second Party must ensure that the materials/slides/discussion only relate to the topic approved by the First Party.
5. In carrying out the Activities, the Second Party shall comply with and implement the Health Guidelines and Protocols in regards with the preventing and controlling of Covid-19 and/or pandemic situations in accordance with the prevailing laws and regulations from time to time (the "Health Protocol"). Furthermore, the Parties agree that the First Party shall not be responsible in any form whatsoever with regard to violations of this Health Protocol by the Second Party and/or participants of the Activities or the risk of Covid-19 exposure related to the Activities.

6. Nama, logo perusahaan, merek dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya Pihak Pertama tidak boleh digunakan atau dimodifikasi baik sebagian atau seluruhnya oleh Pihak Kedua tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama terlebih dahulu.
7. Dalam melaksanakan Kegiatan, Pihak Kedua senantiasa menjaga independensinya dan Pihak Pertama menghargai independensi Pihak Kedua dalam kapasitas profesi ilmiahnya dan tidak ada keterikatan yang tidak patut antara para pihak untuk Pihak Kedua merekomendasikan produk atau jasa apapun.
8. Pihak Kedua memastikan bahwa untuk melaksanakan Kegiatan, Pihak Kedua telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan peraturan/anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari Pihak Kedua.
9. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab sehubungan dengan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
6. Name, company logo, brand and/or other intellectual property rights of the First Party shall not be used or modified, whether in part or whole, by the Second Party without prior written consent from the First Party.
7. In delivering the Activities, Second Party maintains his/her independency and the First Party respects the independency of the Second Party in his/her scientific profession and there is no inappropriate engagement between the parties for the Second Party to support or recommend any products or services.
8. The Second Party hereby confirms that in delivering the Activities, it has obtained the necessary approval required under Second Party's institution rules/articles of association.
9. The Parties hereby agree to perform roles and responsibility in relation to the Activities as set out in the Attachment 2 of this Agreement.

Pasal 3: DUKUNGAN DANA

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan, Pihak Kedua akan mendapatkan Dukungan Dana dari Pihak Pertama dengan ketentuan sesuai Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Selain Dukungan Dana sebagaimana tersebut di atas, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan dukungan finansial dan non finansial dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua dalam penyelenggaraan Dukungan Kegiatan.
3. Setiap Dukungan Dana dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua hanya boleh dipergunakan untuk tujuan sebenarnya yang telah disepakati sesuai Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang tidak disetujui oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua harus bertanggung jawab untuk menggunakan Dukungan Dana terbatas hanya untuk Kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, yang harus dilengkapi minimal bukti daftar kehadiran acara (dengan nama lengkap, nomor ID dan tanda tangan resmi), foto-foto selama acara (yang memperlihatkan kehadiran para peserta) DAN bukti berupa materi selama Kegiatan. Pihak Pertama berhak meminta bukti

Article 3: FINANCIAL SUPPORT

1. In relation to the execution of Activities, the Second Party shall receive Financial Support from the First Party in accordance with the provision in the Attachment 2 of this Agreement.
2. Other than the Financial Support as mentioned on the above, there is no other financial or non financial support obligation whatsoever that is required by the First Party to the Second Party in relation with the Activities Support.
3. Any Financial Support from the First Party to the Second Party should only be used for the purposes agreed upon in fact as determined by this Agreement, and should not be used for any other purpose which is not approved by the First Party.
4. The Second Party must be accountable to use the Financial Support limited only to the Activities under this Agreement, which must be supported with minimum evidence of attendance list of the event (with complete names, ID number and official signature), pictures during event (capturing the presence of attendances) AND evidence of the materials during the Activities. The First Party has the

pendukung lainnya, jika diperlukan.

5. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengecekan atau validasi atas pelaksanaan kegiatan oleh Pihak Kedua terkait dengan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Pihak Kedua.

6. Apabila disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau aturan/kode etik organisasi Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib melaporkan dan/atau mencatat dukungan dana/sponsor yang diterima berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak/institusi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima dukungan dana.

Pasal 4: JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk Jangka Waktu sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang lain berhak untuk menegur dengan memberikan pemberitahuan tertulis agar Pihak yang lalai dapat segera memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan tersebut Pihak yang lalai belum memenuhi kewajibannya dan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Pihak yang lain dapat menunda pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah penundaan tersebut Pihak yang lalai masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang lain dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis.
3. Selain dari pengakhiran tersebut di atas, apabila: (i) Pihak Kedua melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan Kebijakan; atau (ii) Pihak Kedua terlibat dalam perkara hukum yang mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan/atau Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini seketika dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangka dukungan.

right to request other supporting evidence, as necessary.

5. The First Party shall have the right to check or validate on the performance of any activity in relation to this Agreement, with prior notice to the Second Party.

6. Where required by applicable laws and regulation or by the rules/ ethical code of the organization of the Second Party, the Second Party shall report or disclose and/or record the financial support/sponsorship received under this Agreement to the relevant authorities/institution at the latest by 30 (thirty) working days following the receipt of financial support.

Article 4: PERIOD

1. This Agreement is valid for the Period as set out in Attachment 2 of this Agreement, and may be extended based on written agreement of the Parties by notification in writing 30 (thirty) days prior to expiration of the Agreement.
2. If one of the Parties does not meet its obligations under this Agreement, then the other Party shall have the right to remind by giving written notice to the negligent Party to immediately meet its obligations. If within 2 (two) weeks since the notice, the negligent Party does not meet their obligations and for reasons that could not be accounted for, then the other Party may delay the implementation of this Agreement. If within 2 (two) weeks after that delay, the negligent Party is still not carrying out its obligations, then the other Party may immediately terminate this Agreement by written notice.
3. Apart from the above termination, if: (i) the Second Party violated the conditions in the Regulations and Policies; or (ii) the Second Party is involved in legal disputes that jeopardize its ability perform its activities, the First Party may terminate this Agreement immediately and stop all activities in relation with the support.

4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri akibat alasan-alasan dalam ayat 2 dan/atau 3 Pasal ini, maka Pihak Kedua tidak berhak atas Dukungan Dana, kecuali atas bagian Kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian ini, dan Pihak Pertama berhak untuk meminta pengembalian dana penuh atas Dukungan Dana, terutama untuk Kegiatan yang belum terlaksana.
5. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini setiap saat sebelum Kegiatan diselenggarakan dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, apabila: (i) karena satu dan lain hal Kegiatan tersebut tidak dapat diselenggarakan; atau (ii) terdapat perubahan strategi atau kondisi usaha Pihak Pertama. Dalam hal demikian, Pihak Kedua tidak dapat menuntut apapun kepada Pihak Pertama, kecuali untuk bagian dana yang memang telah nyata dikeluarkan (dengan bukti sah) untuk bagian Kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
7. Apabila Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, Pihak Kedua harus berhenti menggunakan semua materi/bahan yang merupakan bagian Kegiatan milik Pihak Pertama dan mengembalikannya kepada Pihak Pertama.
4. In the event this Agreement is terminated due to the reason as set out in sub-article 2 and/or 3 of this Article, then the Second Party shall not be entitled for the Financial Support, except for part of the Activities that have been implemented correctly in accordance with the terms of this Agreement, and the First Party shall have the right to demand refund all the funding granted to the Second Party, especially for activities that have not been implemented.
5. The First Party has the right to terminate this Agreement any time before the Activities is held with 30 days notice in writing, if: (i) for any reasons such Activities cannot be held; or (ii) any changes of the First Party's business strategy or condition. In this case, the Second Party shall have no right to claim anything to the First Party, except for part of funding that factually has been spent (with valid evidence) for part of the Activities that has been implemented.
6. The Parties agree to waive Article 1266 and 1267 of Indonesia Civil Code Law that requires a court decision for the termination of this Agreement.
7. If this Agreement terminates for whatever reason, the Second Party shall cease using all materials that is part of the Activities and return them to the First Party.

Pasal 5: KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar (Force Majeure) termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam (termasuk gempa bumi, longsor, badai, angin puting beliung, gangguan alam), kebakaran, perang, kerusuhan, pemogokan, pemberontakan, epidemik, kebijakan pemerintah dalam hal moneter atau alasan lain yang terjadi di luar kontrol Pihak manapun.
2. Apabila terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak akan dilepaskan dari tuntutan hukum atau kewajiban hukum. Namun, kewajiban sebelum terjadinya Keadaan Kahar tetap harus diselesaikan.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus

Article 5: FORCE MAJEURE

1. Force Majeure event shall including but not limited to natural disasters (including earthquakes, landslides, floods, storms, hurricanes, atmosphere interference), fire, war, riot, strike, insurrection, epidemic, government policy in the field of monetary or another reason that occurs outside the reasonable control of either Party.
2. During the non-fulfillment of an obligation or requirement set forth in this Agreement either by the First Party or Second Party or caused by Force Majeure, then both Parties are exempt from suit or liability. However, the obligation before the Force Majeure remains to be resolved.
3. The Party who experienced Force Majeure shall

memberikan informasi secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian dan dilanjutkan dengan pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang mendukung atau menentukan adanya Keadaan Kahar selambatnya 20 (dua puluh) hari sejak kejadian tersebut.

4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak memberikan informasi seperti yang tercantum pada Pasal ini, kejadian tersebut tidak akan dianggap sebagai Keadaan Kahar.
5. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, maka setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis. Dalam hal demikian, setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar harus dipenuhi.

Pasal 6: PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya yang dibutuhkan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim secara langsung, melalui pos tercatat ke alamat terdaftar Pihak tersebut atau fax atau email ke alamat dan nama yang akan disebutkan di Lampiran 2 atau diberitahukan setiap Pihak dari waktu ke waktu.
2. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya dianggap telah diterima pada saat ada bukti bahwa pemberitahuan tersebut telah berhasil disampaikan dengan ketentuan bahwa, untuk pemberitahuan yang dikirim sesuai dengan ketentuan di atas akan tetapi diterima bukan pada hari kerja ataupun pada hari kerja tetapi bukan pada jam kerja di tempat penerima, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7: HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Apabila timbul suatu perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak sepakat

submit the information in writing upon the occurrence of Force Majeure condition to the other Party not later than 7 (seven) days after the incident and followed by a written statement from the authorities to decide the Force Majeure no later than 20 (twenty) days since the occurrence of the Force Majeure.

4. If such Party experiencing Force Majeure does not give information as set forth in this Article, will be considered not as a Force Majeure.
5. If the Force Majeure lasts more than 30 (thirty) days in a row, then each Party shall have the right to terminate this Agreement by written notice. In such a case, any rights and obligations of either Party incurred prior to the occurrence of the circumstances or circumstances Force Majeure should be met.

Article 6: NOTICE

1. All notices, demands or other communications required or permitted to be given or made under this Agreement shall be in writing and delivered personally to the registered address of said Party or, sent by fax or email to the address and person as set out in Attachment 2 or as amended from time to time.
2. Any such notice, demand or communication shall be deemed to have been duly served once there is evidence that such communication has been successfully delivered, provided that, a notice is sent in accordance with the above provision but it was received rather than on a business day or a business day but not in the working hours in the place of recipient, the notice shall be deemed to have been received on the next business day.

Article 7: GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. This Agreement shall be governed by and subject to the provisions of the laws valid in the Republic of Indonesia.
2. If any dispute arises in the interpretation and/or implementation of the Agreement, the Parties agree

untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak dapat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai kedudukan hukum salah satu pihak

to resolve it by way of deliberation for agreement. If deliberation cannot be reached within 30 (thirty) days, the Parties may process the dispute to the District Court in accordance with the legal domicile of a Party.

PASAL 8 : PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat-akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya, hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing Pihak adalah pihak yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Perwakilan masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini berwenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan telah memperoleh kuasa atau izin yang diperlukan guna mewakili masing-masing pihak untuk menandatangani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- c. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Apabila di masa yang akan datang, pernyataan-pernyataan dan jaminan masing-masing Pihak tersebut dalam Pasal ini ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

Pasal 9: KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dari semua informasi tentang Para Pihak lainnya dan/atau setiap material yang disampaikan atau diterima berdasarkan atau yang terkait dengan Perjanjian ini (termasuk secara khusus, semua informasi tentang usaha Pihak Pertama dan tentang kampanye, anggaran dan ciptaan) dan/atau data dan tidak boleh membocorkan hal tersebut kepada setiap pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa tidak akan dianggap sebagai rahasia setiap informasi yang:

ARTICLE 8 : REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

In relation to this Agreement and its legal consequences, each Party hereby represents and warrants to the other Party, as follows:

- a. Each of the Parties hereto is a party which has all licenses required to perform its business activities and its obligations under the terms of this Agreement.
- b. The representative of each Party who signs this Agreement is fully authorized to act for and on behalf of the relevant Party and has obtained all necessary corporate authorization or approvals to execute and implement all terms and conditions set forth in this Agreement.
- c. The execution of this Agreement shall not contravene any other agreements binding towards each of the Parties hereto and/or any prevailing laws and regulations.
- d. If in the future, any of representations and warranties of each Party as set out in this Article is proven not true and/or misleading and it causes loss to the other Party, then the Party causing the occurrence of such losses shall compensate all loss suffered by the other Party as a consequence of such wrong and/or mislead representations and warranties.

Article 9: MISCELLANEOUS

1. Each Party must maintain the confidentiality of all the information about the other Parties and/or any material that is submitted or accepted based on or related to this Agreement (including, in particular, all the information about the First Party effort and about the campaign, the budget and creation) and/or data and shall not divulge it to any third party without written permission in advance from the other Party, provided that it will not be regarded as confidential any information, that:

- a. telah diketahui oleh Pihak yang menerima informasi pada saat diungkapkannya informasi tersebut oleh pihak yang mengungkapkan kepada Pihak yang menerima;
 - b. memasuki ranah publik (selain dikarenakan pelanggaran oleh suatu Pihak atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini).
 2. Apabila pengungkapan atas setiap informasi tersebut disyaratkan oleh undang-undang atau oleh setiap keputusan yang final yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap pengadilan di yurisdiksi yang berwenang, Pihak yang mengungkapkan hanya berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pihak lainnya tentang bentuk dan isi dari pengungkapan tersebut.
 3. Pihak Kedua harus mengupayakan agar Pihak Kedua dan/atau anggotanya dan para pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini mematuhi ketentuan dalam Pasal ini seolah-olah mereka adalah pihak dalam Perjanjian ini. Secara khusus, Pihak Kedua harus mengupayakan agar anggotanya dan para pihak ketiga tidak menggunakan setiap analisis, gagasan, kreasi, keterampilan teknis (*know-how*), atau informasi tentang Pihak Pertama untuk manfaat pribadi Pihak Kedua atau untuk pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pesaing dari Pihak Pertama.
 4. Jika selama Jangka Waktu, Pihak Kedua menghasilkan atau memodifikasi atau membuat materi apapun terkait pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada : artikel, ulasan, materi konsultasi, rekaman, slide presentasi, aktifitas, program acara, rekaman acara, *software*, database, konsep, strategi dan/atau desain kreatif dan sebagainya ("Materi"), maka Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Materi tersebut akan dianggap sebagai karya yang dibuat berdasarkan pesanan (*commissioned works*) dan seluruh hak dan kepemilikan atas karya tersebut menjadi milik Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dapat menggunakan Materi tersebut tanpa perlu persetujuan Pihak Kedua dan tanpa dikenakan biaya dalam bentuk apapun, baik sekarang maupun di kemudian hari.
 5. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menunjuk atau mengalihkan setiap hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau mengalihkan bagian-bagian dari pelaksanaan Perjanjian ini kepada Pihak
- a. it has been known by the Party that received the information at the time of the information revealed by revealing Party to the receiving Party.
 - b. Enter the public domain (other than due to breach by Party upon its obligations under this Agreement).
 2. If the disclosure of any such information is required by law or by any final decision that cannot be contested in the courts of any jurisdiction of the authorities, the Party only reserves the right to disclose such information after consulting in advance with the other Party about the form and content of such disclosure.
 3. The Second Party should be sought so that the Second Party and/or its members and third parties involved in the implementation of this Agreement comply with the provisions in this article as if they were a party to this Agreement. In particular, the Second Party should be sought so that its members and third parties do not use any analysis, ideas, creations, technical skills (*know-how*), or information about the First Party to his or other party's benefit, including but not limited to the competitors of the First Party.
 4. If during the Period, the Second Party creates or modifies or prepares any material as part of the Agreement implementation, including but not limited to : articles, reviews, consultancy material, recording, presentation slides, activities, programs, records show, software, databases, concepts, strategies and/or creative design and etc (the "**Material**"), then the Parties agree that such Material shall be considered as commissioned works, and all rights and title in such Material shall vest in the First Party, and the First Party shall have right to use the Material without any consent from the Second Party and without any charges, whether for now or in the future.
 5. The Second Party is not allowed to appoint or assign any rights and/or obligations under this Agreement or transfer parts of the performance of this Agreement to the other Party without the prior written consent

lainnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

of the First Party.

6. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk, masing-masing, menanggung setiap biaya, ongkos, bea dan pajak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan yang telah ada antara Para Pihak sehubungan dengan masalah yang diatur didalamnya termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan yang bersifat umum maupun khusus yang mungkin tertuang dalam estimasi, tagihan dan dokumen lainnya, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh dan antara Para Pihak.
8. Pengaturan lain yang berkaitan Perjanjian ini harus diatur dengan catatan tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dan diperlakukan sebagai bagian dari Perjanjian ini.
9. Jika terdapat konflik di antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan Lampiran, maka ketentuan dalam perjanjian utama yang akan berlaku di atas ketentuan lainnya.
10. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mendukung pelaksanaan Kode Etik WHO dan Peraturan Pemerintah mengenai pemasaran PASI (Pengganti Air Susu Ibu) serta mendukung pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif sejak bayi lahir sampai dengan bayi berusia 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan tersebut di bawah ini dan seluruh perubahan dan/atau penggantinya ("Peraturan dan Kebijakan"):
 - a. Kode Etik Internasional WHO (WHO Code) mengenai Pemasaran Produk Pengganti ASI.
 - b. Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu (PASI) (BMS Policy) atau kebijakan-kebijakan serupa lainnya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
 - c. Pedoman Perilaku untuk Mitra Bisnis Danone.
6. With regard to the provisions of this Agreement, the Parties hereby agree to, respectively, bear any costs, fees, charges and taxes in accordance with the implementation of this Agreement in accordance with the prevailing laws and regulation.
7. This Agreement shall supersede all existing agreements between the Parties relating to the subject matter herein including but not limited to the terms and conditions that is generally and especially in nature, which may be contained in the estimation, invoices and other documents, unless otherwise agreed in writing by and between the Parties.
8. Any further arrangement to this Agreement must be mutually arranged by written notice and agreed by the Parties and to be treated as part of this Agreement.
9. If there is a conflict between the provisions of the Agreement and the attachment, then the provisions of the main agreement will prevail over other provisions.
10. In relation to the execution of this Agreement, the Parties agreed to support the implementation of the WHO Code of conduct and Government regulations regarding marketing of PASI (a replacement for breast milk) as well as the support of breastfeeding (breast milk) exclusively since babies born up to infants 6 months old and recommended to continue until the child is 2 (two) years old with a supplemental feeding as appropriate, including but not limited to the rules below and all of the changes ("Regulations and Policies"):
 - a. WHO international code of ethics (WHO Code) concerning the Marketing of Breast Milk Substitutes.
 - b. Danone's Policy for the Marketing of Breast-Milk Substitutes (BMS Policy) or other similar policies as amended from time to time.
 - c. Danone's Code of Conduct for Business Partners.

- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi & Produk Bayi lainnya.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- h. Peraturan-peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu (PASI).
11. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila ada perbedaan atau perselisihan di antara kedua bahasa, Para Pihak sepakat bahwa bahasa yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.
12. Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh setiap Pihak secara elektronik, dan penandatanganan tersebut akan dianggap sah dan mengikat Para Pihak. Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut harus disediakan oleh penyedia tanda tangan elektronik yang diakui dan dilisensikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dan/atau instansi berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Para Pihak dengan ini menegaskan bahwa mereka memiliki niat penuh untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Para Pihak sepenuhnya mengetahui praktik tanda tangan elektronik di Indonesia. Kecuali terbukti sebaliknya, Para Pihak tidak akan menggugat validitas dan keberlakuan tanda tangan elektronik yang dibutuhkan dalam Perjanjian ini.
- Untuk menghindari keraguan, apabila Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan kombinasi tanda
- d. Law No. 36 of 2009 concerning Health.
- e. Government Regulations No. 33 of 2012 concerning Giving Exclusive Breastfeeding.
- f. Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2013 concerning Baby Formula and Other Baby Products.
- g. Regulation of the Minister of Health No. 15 of 2014 concerning the imposition of an administrative Sanction Procedures For health workers, health services Facilities Organizers, organizer of the health education Unit Administrators, professional organizations in the field of health, as well as a manufacturer and Distributor of Baby Formula And/or Other baby products that can hamper the success of an Exclusive Breastfeeding Program.
- h. Any other prevailing regulations which relates with the marketing of Breast Milk Substitutes
11. This Agreement is made in the Indonesian and English language. In the event of discrepancies or dispute between the two languages, the Parties mutually agree that the prevailing language shall be the Indonesian language.
12. The Parties agree that this Agreement can be signed by the Parties electronically, and such signature will be regarded as valid and binding towards the Parties. In the event that this Agreement is executed by electronic signature, then the electronic signature must be provided by an electronic signature provider that has been acknowledged and licensed by the Indonesian Ministry of Communication and Information and/or relevant authority in accordance with prevailing laws in Indonesia. Furthermore, the Parties hereby assert that they have the full intention to use electronic signature in the execution of this Agreement. The Parties are fully aware of the practice of electronic signature in Indonesia. Except if proven otherwise, the Parties shall not make a claim regarding the validity and enforceability of electronic signatures affixed in this Agreement.
- For the avoidance of doubt, if this Agreement is executed with combination of signatures i.e., electronic signature and wet signature (or commonly

tangan antara tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah (atau biasa disebut sebagai *hybrid signature*), maka Para Pihak dengan ini menegaskan bahwa mereka mengakui penggunaan *hybrid signature* tersebut dan tidak akan menggugat keabsahan atau legalitas dokumen Perjanjian yang dibubuhkan dengan *hybrid signature* tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari.

referred as hybrid signature), the Parties hereby represent that they acknowledge the use of such hybrid signature and shall not challenge the validity or legality of the Agreement document that executed by such hybrid signature, whether now and in the future.

LAMPIRAN 2: SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

ATTACHMENT 2: SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

A. Rincian Acara Ilmiah

1. Judul/Title : Seminar & Workshop Pelatihan Basic Life Support (BLS)
2. Jadwal/Schedule : 14/09/2024
3. Lokasi/Venue : Gedung Serbaguna RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
4. Kegiatan/Activities : Kegiatan berupa Seminar / scientific activities in form of Seminar
5. Tujuan/Purpose : Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dari Tenaga Medis dan Non Medis di bidang Kesehatan / to increase awareness and knowledge of Medical and Non-Medical Personnel in the field of Health
6. Proposal : Terlampir/Attached

A. Details of Activities

B. Lingkup Dukungan Kegiatan

Dalam Kegiatan tersebut, Pihak Pertama akan mendukung atau turut serta dalam bentuk pemberian Dukungan Dana untuk Seminar/Seminar ("Dukungan Acara Ilmiah").

B. Scope of Activities Support

During the Activities, the First Party shall support or contribute by providing financial support for Seminar/Seminar ("Activities Support").

C. Peran dan Tanggung Jawab

1. Pihak Kedua: selain peran dan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal-pasal lain, selama Jangka Waktu Perjanjian ini Pihak Kedua memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan Pihak Kedua dan disetujui bersama.

b. Bekerja sama dengan semua pihak terkait yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Kegiatan.

c. Menginformasikan kepada Pihak Pertama jika terjadi perubahan dari kegiatan yang ada dalam Proposal, termasuk namun tidak terbatas pada jadwal dan topik pada Kegiatan.

d. Memperoleh semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Kegiatan di setiap lokasi

C. The Roles and Responsibility

1. The Second Party: in addition to the roles and responsibilities that are mentioned in other articles, during the Period of this Agreement the Second Party shall have roles and responsibility as follow:

a. To hold the Activities in accordance with the agreed Proposal that was submitted by the Second Party.

b. Cooperate with all relevant parties required to organize and implement the Activities.

c. To inform the First Party if there is any change on the activity in the Proposal, including but not limited to the schedule and topic of the Activities.

dan kegiatan, jika ada.

Activity Support to HCF**Form 02 – Activities Support with HCO & HCF**

d. To obtain all the licenses and approvals required to manage the Activities in each

location and activities, if any.

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Sesuai proposal kepada Pihak Pertama

e. To submit the report of the Activities in accordance with the Proposal to the First Party.

2. Pihak Pertama: selain peran dan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal-pasal lain, selama Jangka Waktu Perjanjian ini Pihak Pertama memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

2. The First Party: in addition to the roles and responsibilities that are mentioned in other articles, during the period of this Agreement the First Party shall have roles and responsibility as follow:

a. Menyediakan Dukungan Dana untuk Pihak Kedua sesuai ketentuan Perjanjian ini.

a. Provide Financial Support for Second Party in with the provision of this Agreement.

D. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14/06/2024 sampai dengan tanggal 13/06/2025 atau sampai dengan terlaksananya Dukungan Kegiatan sesuai ketentuan Perjanjian ini, mana yang dicapai lebih akhir ("Jangka Waktu").

D. Period

This Agreement is valid as of 14/06/2024 and shall continue to be valid until 13/06/2025 or upon completion of the Activities Support in accordance with this Agreement, whichever is achieved later (the "Period").

E. Dukungan Dana

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Dukungan Kegiatan, Pihak Kedua akan mendapatkan dukungan dana dari Pihak Pertama sebesar Rp33.006.000,00 termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini ("Dukungan Dana").

E. Financial Support

1. In relation to the execution of Support Activities, the Second Party shall receive financial support from the First Party in the amount of Rp33.006.000,00 including tax in accordance with prevailing regulations, with further details as set out in the Attachment 3 of this Agreement ("Financial Support").

2. 100% (seratus persen) dari Dukungan Dana atau sebesar Rp33.006.000,00 akan dibayarkan sebelum pelaksanaan Kegiatan dan setelah dokumen pendukung untuk pembayaran telah diterima secara benar dan lengkap oleh Pihak Pertama.

2. 100% (one hundred percent) of the Financial Support or in the amount of Rp33.006.000,00 shall be made prior to the Activity and after supporting documents for payment have been received correctly and completely by the First Party.

3. Dukungan Dana sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 di atas, akan dibayarkan ke dalam rekening bank Pihak Kedua berikut ini, dalam jangka waktu 30 hari setelah tagihan serta dokumen pendukungnya diterima secara benar dan lengkap oleh Pihak Pertama.

3. The Financial Support as set out in paragraph 2 above shall be paid to the following bank account of the Second Party within 30 days after the invoice and supporting required documents received correct and complete by the First Party.

Rekening atas Nama/Account Holder : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
 Bank : BNI
 Cabang/Branch : MAKASSAR
 Nomor Rekening/Account No : 6336336628

4. Sehubungan dengan pembayaran Dukungan Dana ke dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas: (i) Pihak Kedua menjamin bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang ditunjuk secara sah oleh Pihak Kedua untuk keperluan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini; (ii) Pihak Kedua akan bertanggung jawab penuh atas rekening tersebut, termasuk atas risiko tidak diterimanya pembayaran Dukungan Dana; serta (iii) Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab, tuntutan/klaim, ganti rugi dan/atau permintaan pembayaran dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembayaran Dukungan Dana ke dalam rekening tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari.

4. In relation to the payment of The Financial Support to the bank account as set out in Sub-Article 3 above: (i) the Second Party warrant that such appointed bank account is the valid bank account appointed by the Second Party for any payment under this Agreement; (ii) the Second Party shall be liable for any matters on such bank account, include but not limited to any risk in relation to non-receivable of the Financial Support caused by any reason; and (iii) the Second Party shall indemnify the First Party from any liabilities, claim, damage and/or payment request in any form whatsoever in relation to the payment Financial Support to the such bank account, whether now or in the future.

F. Alamat Korespondensi

PIHAK PERTAMA/ THE FIRST PARTY

PT Nutricia Indonesia Sejahtera
 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9, No. 5 (Samping Living Plaza), Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan Kode pos: 90245 - INDONESIA

F. Correspondence Address

PIHAK KEDUA/ THE SECOND PARTY

RSOI Pertamina Royal Biringkanaya
 Jl. Pajjajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kode Pos 90241

Telepon/Telephone: -
 Faksimili/Facsimile: -
 Email: andi.istati@danone.com
 U.p./Att. to: Andi Istati

Telepon/Telephone: 62 821-8731-1839/ 0411-4821000
 Faksimili/Facsimile: -
 Email: rsoj.prb@gmail.com
 U.p./Att. to: Andi Dewi Sari

LAMPIRAN 3/ATTACHMENT 3
RINCIAN BIAYA/COST DETAILS

Nama Event / Name of Event: Seminar & Workshop Pelatihan Basic Life Support (BLS)

No.	Deskripsi/ Description	Biaya (Rp.)/ Cost (IDR)	Jumlah (Q)/ Quantity	Frekuensi/Freq uency	Total Biaya/ Total Cost
1	Paket Meeting Lunch 2x Coffee	Rp250.000	54	1	Rp13.500.000
2	Fee Speaker Spesialis	Rp4.000.000	2	1	Rp8.000.000
3	Fee Moderator	Rp2.000.000	1	1	Rp2.000.000
4	Fee MC	Rp1.000.000	1	1	Rp1.000.000
5	Seminar KIT	Rp139.000	54	1	Rp7.506.000
6	Spanduk	Rp1.000.000	1	1	Rp1.000.000
Total					Rp33.006.000